Saunier Duval Eau chaude chauffage

8 avenue pablo picasso

94132 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX

Contrat de Maintenance Préventive et curative des Equipements Audiovisuels

Le Contrat est conclu entre :

VIDEOSONIC, société à responsabilité limitée au capital de 100.000€ immatriculée au RCS de Compiègne sous le n°437.689.185 dont le siège est sis ZA Les Portes de L'Oise - Bâtiment B - 2 rue Henri Becquerel - 60230 CHAMBLY représentée par Monsieur Eric Cartier, en sa qualité de gérant dûment habilité.

Désigné ci-après par le « PRESTATAIRE »

D'une part,

ET

Saunier Duval Eau chaude chauffage

8 avenue pablo picasso

94132 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX

Désigné ci-après le « CLIENT »

D'autre part.

Le Prestataire et le Client sont ci-après désignés individuellement « Partie » ou collectivement « Parties ».

Le Contrat est constitué des Conditions Particulières, des Conditions Générales et des Annexes.

Le Client reconnait avoir pris connaissance de l'ensemble de ces documents et avoir eu la possibilité de les discuter avant de les accepter. Toute dérogation aux Conditions Générales figure au sein des Conditions Particulières.

CONDITIONS PARTICULIERES

I.- Forfait sélectionné et option(s)

Silver

Point de départ du forfait : 01/05/2025

Date de renouvellement : 31/04/2026

II.- Périmètre des Installations

4 salles de réunion et 3 clickshare

III.- Site d’intervention

Site d’intervention est situé : Fontenay sous-bois

IV.- Tarif

1 350 €

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Les mots commençant par une majuscule au sein du Contrat ont la signification suivante :

Dépannage : Action physique exécutée pour permettre à un bien en panne d'accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu'à ce que la réparation soit exécutée.

Diagnostic de panne : Actions menées pour la détection de la panne, sa localisation et l'identification des causes.

Garantie d'Intervention (GTI) : délai d'intervention garanti par le Prestataire.

Garantie de Résolution (GTR) : délai de résolution de la panne garantie par le Prestataire.

Installation : équipements et matériels listés au sein des Conditions Particulières objets des prestations de maintenance.

Maintenance corrective : Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

Maintenance préventive : Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.

Panne Bloquante : panne empêchant une continuité de service minimum des espaces audiovisuels concernés. Une panne est considérée bloquante lorsque que la prestation audiovisuelle minimum ne peut être assurée, soit aucune image, aucun son et/ou diffusion présentation impossible.

Prestation : service rendue par le PRESTATAIRE listé au sein des Conditions Particulières.

Site : lieu au sein duquel les Installations sont installées visé au sein des Conditions Particulières.

SLA : désigne les niveaux de service en termes de délai d'intervention et délai de résolution des pannes.

ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT

Le Contrat a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles le PRESTATAIRE exécute les Prestations sur les Installations au sein du Site du Client.

ARTICLE 3. PERIMETRE DES INSTALLATIONS ET MODIFICATION DU PERIMETRE

Les Installations objets des Prestations sont listées au sein des Conditions Particulières.

Toute modification de la liste des Installations fera l'objet d'un avenant au Contrat, avec un éventuel ajustement du tarif de la prestation.

En cas de remplacement d'une Installation inclue au sein du périmètre des Prestations par un équipement neuf identique, le périmètre des installations est actualisé afin d'exclure l'Installation remplacée et lui substituer la nouvelle Installation.

ARTICLE 4. DEFINITION ET ETENDUE DES PRESTATIONS

Le PRESTATAIRE propose trois types de forfait qui inclut des Prestations différentes.

Les types de maintenance et les niveaux de maintenance sont définis conformément aux termes normalisés (NF X60-000 de Avril 2016 et NF EN 13306 de janvier 2018).

	Silver	Gold	Platinium
Etat des lieux des Installations	Option	Option	Option
Assistance téléphonique	Oui	Oui	Oui
Maintenance préventive / formation sur Site	1 / an	2 / an	3 / an
Intervention sur Site pour panne matériel sous garantie acheté auprès du PRESTATAIRE	Oui	Oui	Oui
Maintenance curative sur Site Niveau I	Sur devis	Oui	Oui
Maintenance curative sur Site Niveau II et III	Sur devis	Oui	Oui
Maintenance curative sur Site Niveau IV et V	Sur devis	Sur devis	Oui
GTI en J+1 (jour et heures ouvrées – appel avant 10h)	-	-	Oui
GTI en J+2 (jour et heures ouvrées – appel avant 10h)	-	Oui	Oui
GTI en J+2 (mode dégradé ou nominal – appel avant 10h)	-	-	Oui
Intervention sur Site pour panne matériel hors garantie	Sur devis	Sur devis	Oui
Réparation en atelier et/ou station technique	Sur devis	Sur devis	Sur devis
Modifications programmations	Sur devis	Sur devis	Oui
Journée d'actualisation des compétences	Sur devis	Sur devis	Oui
Tarif préférentiels services (réglages, MO, programmation)	-	-	Oui
Espace client avec gestion de parc et tickets incident	Option	Oui	Oui
Télémaintenance distante (hors connexion Internet)	-	Option	Option
Reboot hardware à distance (hors connexion Internet)	-	Option	Option
Mise à disposition de personnel	Option	Option	Option
Liste spare	Option	Option	Inclus

Selon le forfait sélectionné par le CLIENT au sein des Conditions Particulières, le PRESTATAIRE réalise les Prestations qui y sont incluses selon les modalités et engagements précisés ci-après.

4.1 Etat des lieux des Installations

Le CLIENT a la possibilité de solliciter le PRESTATAIRE afin qu'il réalise un état des lieux de son Installation au démarrage du Contrat.

Dans cette hypothèse, une réunion d'enclenchement sera effectuée avec le correspondant du CLIENT et du PRESTATAIRE pour établir l'état des lieux comprenant un inventaire des appareils et équipements et un relevé des consignes de fonctionnement des Installations techniques prise en charge.
Suite à cette démarche, un devis de remise en état ou de mise à niveau pourra être effectué pour tout appareil jugé défectueux.

4.2 Assistance téléphonique

Sauf mentions contraires au sein des Conditions Particulières, le PRESTATAIRE assure une assistance téléphonique de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi au 01 75 01 60 40

Lors de l'appel à l'assistance téléphonique, le CLIENT doit préciser les éléments suivants :

- Son nom et le numéro où il peut être rappelé,
- Le Site concerné,
- La cause de l'appel (dysfonctionnement ou aide à l'utilisation),
- Le sous-système concerné,
- Le dysfonctionnement constaté,
- L'urgence de l'intervention :
  1. <u>Qualifiée de degré 1</u> : si un sous-système est totalement indisponible,
  2. <u>Qualifiée de degré 2</u> : si un sous-système présente un dysfonctionnement non bloquant pour ce sous-système.

A la suite de cette déclaration, le Prestataire :

- Créé un numéro de référence unique.
- Réalise un diagnostic à distance. Si cela est possible, il procède à la réparation à distance.
- Si la panne n'est pas résolue, le Prestataire intervient sur site au titre de la maintenance curative (Article 4.4 ci-dessous).

4.3 Maintenance préventive

Le PRESTATAIRE s'engage à intervenir sur le Site du CLIENT une, deux ou trois fois par période de 12 mois selon le forfait sélectionné par le CLIENT afin de réaliser la Maintenance préventive des Installations.

Les opérations de Maintenance préventive sont listées en Annexe 2. Elles visent à s'assurer du maintien du bon fonctionnement de l'Installation. Cette liste est donnée à titre indicatif.

Les opérations de Maintenance préventive ne visent pas à modifier la nature de l'Installation. Elles ne couvrent pas les opérations de déplacement de l'Installation.

Les visites de Maintenance préventive s'effectuent du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 durant les horaires de travail normaux du PRESTATAIRE précisés en annexe 6.
Toute visite hors de ces horaires, sur demande du CLIENT, fera l'objet d'une facturation séparée selon les tarifs de main d'œuvre en vigueur au moment de l'intervention.

Les dates de visites seront communiquées au CLIENT pour validation et réservation des espaces au moins 7 jours avant la date d'intervention. En cas d'empêchement ou d'indisponibilité du CLIENT, ce dernier s'engage à en informer le PRESTATAIRE par mail au moins 48 heures avant la date d'intervention prévue. En cas de non-respect de ce délai ou de déplacement inutile du PRESTATAIRE, ce dernier pourra facturer au CLIENT un forfait de 690 euros pour le déplacement.

4.4 Maintenance curative

En cas de panne d'une Installation, le CLIENT informe le PRESTATAIRE par téléphone ou ouvre un incident conformément au processus décrit en Annexe 5.

Le PRESTATAIRE intervient selon les modalités précisées ci-après.

Le niveau d'intervention est définie conformément à la norme NF X60-000 d'avril 2016 tel que précisé à l'Annexe 1.

L'intervention du Prestataire est incluse ou non au sein du forfait souscrit selon le niveau d'intervention et le type de forfait conformément au tableau figurant à l'article 4.

4.4.1 Délai de GTI (hors forfait Silver)

Le PRESTATAIRE s'engage à réaliser un diagnostic à distance et le cas échéant à faire intervenir un technicien compétant et informé de l'Installation :

- Avant 8h00 le lendemain sur un appel reçu/incident ouvert dans la journée avant 10h00
- Avant 14h00 le lendemain sur un appel reçu/incident ouvert dans la journée après 10h00

4.4.2 Horaires d'intervention

Le PRESTATAIRE intervient du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h30 Hors Week-end, jours chômé et jours fériés.

4.4.3 Délai de GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) applicable uniquement pour le forfait Platinium

A l'arrivée sur Site, le PRESTATAIRE s'engage à remettre l'Installation en ordre de marche dans un délai de 8h ouvrées.

4.4.4 Panne Bloquante

En cas de Panne Bloquante (Niveaux I à IV), la procédure est la suivante :

- Intervention du Prestataire sur Site dans les délais de GTI
- Utilisation d'un mode dégradé par contournement de la panne afin d'éliminer le côté bloquant de celle-ci, obtenant, de fait, une continuité de service minimum attendue et une suspension du délai de GTR ?.
- En fonction du forfait du Client :
    - Platinium : prêt sans frais supplémentaire d'une installation pendant la

durée d'immobilisation de l'Installation en panne.

- Gold : remplacement de la pièce défectueuse par le matériel de Spare du CLIENT si l'option a été souscrite par le CLIENT.
- Silver : remplacement sur devis et sur rendez-vous de la pièce défectueuse par le matériel de Spare du CLIENT si l'option a été souscrite par le CLIENT. Par ailleurs, le PRESTATAIRE propose au CLIENT de louer un matériel équivalent à l'Installation en panne durant la durée de la réparation. La location du matériel fera l'objet d'un devis qui devra être accepté par le CLIENT.

4.5 Mise à disposition de personnel

Afin d'assurer des prestations de régisseur, le CLIENT pourra faire appel au PRESTATAIRE aux conditions tarifaires précisées à l'article 9 et en annexe 6.
La demande sera effectuée avec préavis de 96 heures et confirmée par mail auprès du PRESTATAIRE.
Il est précisé que la prestation demandée ne pourra être inférieure à une ½ journée (minimum facturé).
Les frais relatifs à ces prestations seront facturés séparément du présent contrat.
Toute prestation annulée dans les 5 jours ouvrés précédent l'évènement fera l'objet d'une facturation d'un quota défini en annexe 6 de sa valeur forfaitaire.
Il en va de même pour toutes heures supplémentaires.

4.6 Assistance technique

Le PRESTATAIRE conseille le CLIENT en lui faisant part périodiquement de ses observations et des améliorations qui pourraient être apportées à ses Installations pour assurer un meilleur fonctionnement. Toute modification des Installations fera l'objet d'un accord du CLIENT sur acceptation d'un devis.

4.7 Pièces détachées et option matériel de spare

Toutes pièces détachées remplacées sur le Site seront facturées selon le tarif en vigueur ou feront l'objet d'un devis, hors consommables de types cordons, câbles et plastrons cassés qui seront changés sans émissions de devis.
Afin d'assurer une continuité de service, hors contrat PLATINIUM, le PRESTATAIRE remet au CLIENT une liste de matériel de spare. Cette liste est annexée au Contrat.
Le CLIENT a la possibilité d'acheter l'ensemble des pièces figurant sur la liste auprès du PRESTATAIRE. En fonction de l'option choisie au sein du devis, le matériel pourra être stocké au sein des locaux du CLIENT sous sa responsabilité, ou au sein des locaux du PRESTATAIRE sous la responsabilité de ce dernier. Dans cette dernière hypothèse, le PRESTATAIRE est considéré comme un dépositaire au sens des articles 1915 et suivants du Code civil.

L'achat de l'ensemble des pièces figurant sur cette liste par le CLIENT permettra de garantir un remplacement de matériel en tout point identique à l'existant et de raccourcir au minimum les délais de résolution des pannes ou incidents.
Cette liste de matériel de spare pourra être modifiée en fonction de l'évolution du matériel ou de l'Installation, à la demande du CLIENT ou sur proposition du PRESTATAIRE.

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DU PRESTATAIRE

5.1 Le PRESTATAIRE est soumis à une obligation de moyens. Il s'engage à réaliser les Prestations conformément aux règles de l'art et dans le respect des SLA.

Le PRESTATAIRE s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour que, en concertation avec le CLIENT, le programme de maintenance préventive soit respecté et que les interventions curatives soient effectuées conformément aux GTI et GTR.

Il mettra tous les moyens en œuvre, afin de raccourcir les délais de réparation, relances quotidiennes des constructeurs, approvisionnement de leurs pièces détachées sur stock.

5.2 Le PRESTATAIRE :

- Etablit un compte-rendu d'intervention, après chaque intervention. Ce compte-rendu est signé par le CLIENT.
- Etablit, à la suite de chaque visite, un rapport détaillé de la vérification des Installations. Il le transmet au CLIENT dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport mentionnera l'état dans lequel auront été trouvées les Installations et signalera éventuellement les modifications et extensions pouvant être rendues nécessaires par suite de transformations ou d'aménagement des locaux, ainsi que les recommandations concernant l'entretien des Installations.
- Etablit un dossier de maintenance contenant les caractéristiques, consignes, prescriptions d'utilisation, et l'historique des Installations.

5.3 Le PRESTATAIRE doit se conformer à toutes les obligations définies par les lois et règlements, les normes en vigueur ou en usage dans le cadre de l'accomplissement des Prestations.

Il s'engage à respecter le règlement intérieur du Site et les instructions d'accessibilité communiquées par le CLIENT.

Tout technicien du PRESTATAIRE se fera connaître à son arrivée sur le Site au poste de sécurité et ne pourra pénétrer dans les locaux techniques qu'avec agrément du responsable d'exploitation de l'immeuble.

Le PRESTATAIRE remet en état les lieux après son intervention.
En cas de détériorations accidentelles du fait du PRESTATAIRE, celui-ci prend à sa charge les réparations correspondantes. Elles seront mentionnées dans le dossier de maintenance et sur le rapport de visite ou le compte-rendu d'intervention.

5.4 Dans le cadre de l'exécution des Prestations, le PRESTATAIRE fournit les instruments de contrôle nécessaires pour exécuter les Prestations et les produits et matières consommables nécessaire à la maintenance (à savoir fusibles, lampes de signalisation, petits composants, huile, graisse, chiffons, etc.).

5.5 Pour toutes les prestations hors forfait, le PRESTATAIRE s'engage à transmettre au CLIENT toute révision de ses tarifs et horaires d'intervention dès leur parution. A défaut, le dernier tarif reçu par le CLIENT sera appliqué.

5.6 Le PRESTATAIRE garantit les réparations effectuées sur les Installations pendant une durée de trois mois. Si l'Installation réparée subit une nouvelle panne, identique à la précédente durant les trois mois suivant la réparation, le Prestataire prend en charge la

réparation de l'Installation sans frais supplémentaire (pièces et main d'œuvre) peu importe le forfait du Client.

ARTICLE 6. PRESTATIONS NON PRISES EN CHARGE

Sont exclues du forfait, les prestations suivantes :

- Les prestations visant à réparer une panne causée par une utilisation anormale de l'Installation, une négligence du personnel d'exploitation, une faute du CLIENT, une modification apportée à l'Installation sans l'autorisation du PRESTATAIRE ;
- Les prestations visant à réparer une panne causée par un évènement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil ;
- L'intervention sur un équipement ne figurant pas dans le périmètre des Installations ;
- Les interventions sur les équipements ne présentant pas un accès sécurisé ou ne respectant pas les règles d'installation du constructeur,
- La prise en charge des équipements qui ne pourraient être réparés par suite de l'impossibilité de trouver les pièces de rechange nécessaires du fait de l'épuisement définitif du stock du constructeur,
- La prise en charge des équipements ou des installations ne respectant pas les règles environnementales,
- La pose, la dépose de cloisons ;
- La remise en état de veille des organes asservis ne faisant pas partie des Installations objet du présent contrat, sauf en cas de faute avérée des agents du PRESTATAIRE,
- Et en règle générale, tous dommages causés par des corps d'état extérieurs au Contrat, intervenant sur ces Installations sans l'accord du PRESTATAIRE.
- La remise en état des Installations et des matériels à la suite d'un sinistre.

Dans ces hypothèses, le PRESTATAIRE facturera au CLIENT les coûts liés à la maintenance et à la réparation de l'Installation selon le tarif en vigueur.

ARTICLE 7. PRESTATIONS HORS MAINTENANCE

Les prestations suivantes ne sont pas des prestations de maintenance et ne sont pas concernés par le Contrat :

- Tous travaux de modification ou d'extension de l'Installation,
- Tous travaux de rénovation ou reconstruction de l'Installation (gros entretien / renouvellement),
- Tous les travaux et prestations qui ne sont pas explicitement spécifiés au sein des Conditions Particulières,

Ces prestations pourront être assurées par le PRESTATAIRE mais feront l'objet d'un contrat distinct.

Le CLIENT s'engage à consulter le PRESTATAIRE devra pour les travaux de son domaine de compétence relatifs aux Installations durant toute la durée du Contrat.

Toute intervention du PRESTATAIRE, en dehors des Prestations objets du Contrat, sera facturée selon les tarifs en vigueur au moment de l'intervention et précisés en annexe 6.

ARTICLE 8. INDEPENDANCE DU PRESTATAIRE & SOUS-TRAITANCE

Le PRESTATAIRE est seul responsable de l'organisation du travail, de la discipline, du respect des consignes et de l'efficacité de son personnel.

Le PRESTATAIRE pourra sous-traiter tout ou partie des Prestations sans accord préalable du CLIENT Dans tous les cas, le PRESTATAIRE restera responsable à l'égard du CLIENT de la parfaite exécution des Prestations.

Le CLIENT n'est pas autorisé à missionner directement ou indirectement l'entreprise Sous-traitante du Prestataire pour des prestations d'exploitations sur les Installations objets du Contrat.

ARTICLE 9. OBLIGATIONS DU CLIENT

Le CLIENT ou son exploitant s'engagent à fournir les informations (paramètres de fonctionnement, réglages…) ainsi que la documentation à jour nécessaires à l'exécution de chaque Prestation. Le CLIENT s'engage à répondre à toutes les questions du PRESTATAIRE permettant de faciliter l'exécution de ses Prestations.

Le CLIENT est tenu d'informer le PRESTATAIRE des risques environnementaux que présentent ces Installations.

Lors des révisions périodiques ou des dépannages, le CLIENT est tenu de fournir au PRESTAIRE :

- L'accès aux équipements, baies ou salles techniques
- Un local de maintenance, ou au minimum une table de travail et une alimentation en énergie
- Un accès internet pour le PC du technicien

Le CLIENT s'engage pendant toute la durée du Contrat à respecter les règles d'emploi des Installations, sans les déplacer, les modifier, les réparer ou les connecter avec d'autres matériels ou installations sans l'accord préalable et écrit du PRESTATAIRE.

Toute modification de l'installation acceptée par le PRESTATAIRE sera notée dans le dossier de maintenance de l'Installation concernée.

Pendant la durée du présent contrat, toute inspection ou dépannage réalisé par un organisme ou une entreprise autre que le PRESTATAIRE, hors les cas de défaillance du PRESTATAIRE, sera effectué sous la seule responsabilité du CLIENT. Les garanties matérielles et du fonctionnement des espaces modifiées seront dès lors levées par le PRESTATAIRE.

ARTICLE 10. RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE

10.1 Le PRESTATAIRE est responsable de la bonne exécution des Prestations.

Sa responsabilité peut être engagée par le CLIENT en cas de manquement dans l'exécution de ses obligations.

Sa responsabilité ne peut pas être engagée en cas de défaut de construction et pour tout ce qui tient à l'environnement de l'Installation (installation électriques etc…).

Dans tous les cas, la responsabilité du PRESTATAIRE est limitée au dommage direct et matériel subi par le CLIENT. Le PRESTATAIRE ne sera pas responsable de tout préjudice lié au non-respect par le CLIENT des recommandations, et instructions données par le PRESTATAIRE. Ce dernier ne sera pas responsable de tout préjudice ou dommage, direct ou indirect, causé à des personnes qui pourrait être causé par l'Installation ou lié à l'Installation ou lié à son utilisation.

En aucun cas, le PRESTATAIRE n'est responsable des dommages indirects, immatériels ou imprévisibles pouvant résulter du Contrat.

De convention expresse entre les Parties, est considéré comme préjudice indirect tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, de données, de commande ou de clientèle, ainsi que toute action dirigée contre le CLIENT par un tiers.

En tout état de cause, si la responsabilité du PRESTATAIRE était engagée par le CLIENT au titre du Contrat pour les dommages directs subis par le CLIENT, le droit à réparation du CLIENT serait limité, toute causes confondues et pour la durée totale du Contrat, à la redevance annuelle de Maintenance hors taxes payée par le CLIENT au PRESTATAIRE pour l'année au cours de laquelle la responsabilité du PRESTATAIRE est engagée.

Par ailleurs, le PRESTATAIRE n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs à une inexécution par le CLIENT de l'une de ses obligations.

10.2 La responsabilité de l'une ou l'autre des Parties ne pourra être mise en cause en cas de force majeure, tel qu'entendue conformément à l'article 1218 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ayant empêchée d'exécuter ses obligations résultant du Contrat.

Dans le cas de force majeure prolongée, entraînant ou risquant d'entraîner des restrictions permanentes ou même un arrêt prolongé dans les fournitures du PRESTATAIRE, celui-ci devra proposer au CLIENT les mesures à prendre afin d'éviter un arrêt définitif et organisera la poursuite des prestations minimales, au besoin éventuellement assorties de nouvelles conditions contractuelles adaptées aux dites circonstances.

En cas d'événements de force majeure qui perdurait plus de 30 jours, le PRESTATAIRE et le CLIENT ont la faculté de résilier le Contrat sans indemnisation.

ARTICLE 11. DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

11.1 Durée

Le Contrat prend effet à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 12 mois.

A l'arrivée du terme, le Contrat se renouvellera d'année en année par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation du Contrat adressée à l'autre Partie par lettre recommandé au moins trois mois avant la date d'anniversaire.

11.2 Résiliation anticipée

11.2.1 Résiliation en cas de manquement

En cas de manquement par l'une ou l'autre des Parties à l'une de ses obligations essentielles, l'autre Partie sera autorisée, quinze jours après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, ou immédiatement en cas de manquement non réparable, à résilier de plein droit le Contrat par simple envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, nonobstant le droit de demander indemnisation du préjudice subi.

En aucun cas, la résiliation ne pourra justifier le non-paiement ou la restitution de tout ou partie du prix du forfait perçu pour la période allant de la date de résiliation à la fin de la période contractuelle.

11.2.2 Résiliation en cas d'évènement de force majeure

En cas d'événements de force majeure qui perdurait plus de 30 jours, le PRESTATAIRE et le CLIENT ont la faculté de résilier le Contrat sans indemnisation.

ARTICLE 12. CONDITIONS FINANCIERES

12.1 Prix

Le prix du forfait est fixé au sein des Conditions Particulières. Il est exprimé en euros HT et TTC. Il inclut les frais de déplacement du PRESTATAIRE et les consommables nécessaires à la maintenance (à savoir fusibles, lampes de signalisation, petits composants, huile, graisse, chiffons, etc.).
.

12.2 Révision annuelle

Le prix du forfait sera actualisé à chaque date anniversaire de manière automatique par application du cœfficient suivant :

K=KO*S1/S0

S1 : Indice Syntec de référence à la date du contrat initial
S0 : Dernier Indice Syntec connu.
K : Nouveau tarif
K0 : Tarif soumis à révision

12.3 Conditions de règlement

Le prix est facturé annuellement terme à échoir.

La facture sera libellée à l'attention de :

Le PRESTAIRE disposera à cet effet d'un interlocuteur unique au sein de l'organisation du CLIENT.

Les prestations non-forfaitaires de dépannage et de mise à disposition de personnel feront l'objet d'une facture séparée.

La facture du PRESTATAIRE est réglée par chèque ou par virement dans un délai de 30 jours fin de mois.

En cas de retard de paiement, le CLIENT est redevable d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal annuel majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions de l'article L441-10du Code de commerce. En outre le PRESTATAIRE pourra demander le paiement d'une indemnité forfaitaire non libératoire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, conformément à l'article D. 441-5 du Code de commerce.

ARTICLE 13. CONFIDENTIALITE

Les Parties s'engagent à conserver de manière strictement confidentielle toutes informations et documents concernant l'autre Partie, de quelques natures qu'ils soient, dont ils auraient pu avoir connaissance au titre du Contrat.

Les Parties prendront les mesures nécessaires au bon respect de cette règle par leur personnel. Toutefois, les Parties ne sauraient être tenues responsables de la divulgation de renseignements s'ils relèvent du domaine public, ou s'ils sont régulièrement obtenus par d'autres sources.

ARTICLE 14. ASSURANCES

Le PRESTATAIRE déclare avoir souscrit une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en cas de dommages causés à l'occasion de l'exécution du Contrat. Il s'engage à maintenir cette police pendant toute la durée du Contrat.

ARTICLE 15. DONNEES PERSONNELLES

15.1 Dans le cadre de l'exécution du Contrat, les Parties toutes deux responsables de traitements, ont réciproquement accès et traitent des données à caractère personnel de l'autre Partie, relatives aux personnes physiques identifiées comme contacts professionnels pour les besoins de la gestion et du suivi de l'exécution du Contrat.

Les personnes concernées par ces traitements sont les employés de chacune des Parties intervenant en qualité de responsable de traitements.

Les Données Personnelles concernées sont les données d'identité des personnes physiques identifiées comme contacts professionnels : nom – prénom - adresse postale pro - n° de tel fixe pro - n° de portable pro, @ email pro – fonction – identifiants de connexion.

Les Parties s'engagent à respecter la législation applicable en matière de données personnelles et notamment à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données personnelles afin d'éviter que ces données ne soient corrompues ou endommagées, ou que des tiers non autorisés n'y aient accès.

Chaque Partie s'abstient de toute action susceptible de mettre l'autre Partie dans une situation de violation des lois sur la protection des données applicables aux données à caractère personnel.

15.2 Le CLIENT ne transfert au PRESTATAIRE aucune données personnelles de ses propres clients ou de tiers dans le cadre de l'exécution du Contrat. Le PRESTATAIRE n'est donc pas un sous-traitant au sens de la réglementation relative aux données personnelles.

ARTICLE 16. DROIT ET JU

Le Contrat est soumis au drc

Le tribunal de commerce de . . . . our connaître de toute difficulté relative à l'interprétation ou l'exécution du Contrat, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou conservatoires, en référé ou par requête.

ARTICLE 17. SIGNATURE ELECTRONIQUE

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du Code civil, le Contrat est signé de manière électronique, par l'intermédiaire du prestataire xxx, qui assure la sécurité et l'intégrité des copies numériques du Contrat dans les conditions prévues notamment par les articles 1366 et 1367 du Code Civil, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et le Règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.

Les Parties déclarent se satisfaire de ce procédé de signature et de la preuve qu'il apporte quant à l'identité des signataires et à l'intégrité du Contrat. Elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la validité et le contenu du Contrat pour tout motif lié à l'utilisation de ce procédé. Elles reconnaissant également que leurs conseils respectifs n'assument aucune responsabilité quant à l'efficacité de ce procédé de signature.

Pour le CLIENT

Pour : VIDEOSONIC

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
Le Technipole
8, avenue Pablo Picasso
94132 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
SAS au capital de 19 800 000 €
RCS Créteil B 312 574 345

Fait à Fontenay sous bois

Le 07/04/25

Fait à : Chambly

Le :

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : GLOSSAIRE ET NIVEAUX D'INTERVENTION
ANNEXE 2 : OPERATION DE MAINTENANCE PREVENTIVE
ANNEXE 3 : CONTROLES ET VÉRIFICATIONS A EFFECTUER LORS DES VISITES
ANNEXE 4 : MATERIEL DE REMPLACEMENT (SPARE)
ANNEXE 5 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEXE 6 : TARIFS ET HORAIRES D'INTERVENTION

ANNEXE 1 – GLOSSAIRE

Terminologie de Maintenance

✓ Niveau de Maintenance d'après la norme NF X60-000 de Avril 2016

– **1er Niveau de maintenance**

Actions simples nécessaires à l'exploitation et réalisées sur des éléments facilement accessibles en toute sécurité à l'aide d'équipements de soutien intégrés au bien.

Note: Ce type d'opération peut être effectué par l'utilisateur du bien avec, le cas échéant, les équipements de soutien intégrés au bien et à l'aide des instructions d'utilisation.

– 2ème Niveau de maintenance

Actions qui nécessitent des procédures simples et/ou des équipements de soutien (intégrés au bien ou extérieurs) d'utilisation ou de mise en œuvre simples.

Note: Ce type d'actions de maintenance est effectué par un personnel qualifié avec les procédures détaillées et les équipements de soutien définis dans les instructions de maintenance.

– 3ème Niveau de maintenance

Opérations qui nécessitent des procédures complexes et/ou des équipements de soutien (intégrés au bien ou extérieurs) d'utilisation ou de mise en œuvre complexes.

Note: Ce type d'opération de maintenance peut être effectué par un technicien qualifié, à l'aide des procédures détaillées et des équipements de soutien prévus dans les instructions de maintenance.

– 4ème Niveau de maintenance

Opérations dont les procédures impliquent la maîtrise d'une technique ou technologie particulière et/ou la mise en œuvre d'équipements de soutien spécialisés.

Note: Ce type d'opération de maintenance est effectué par un technicien ou une équipe spécialisée à l'aide de toutes les instructions de maintenance générales et particulières.

– 5ème Niveau de maintenance

Opérations dont les procédures impliquent un savoir-faire, faisant appel à des techniques ou technologies particulières, des processus et/ou des équipements de soutien industriels.

Note: Ce type d'opération de maintenance (rénovation, reconstruction, …) est effectué par le constructeur ou par un service ou une société spécialisée avec des équipements de soutien définis par le constructeur et donc proches de la fabrication du bien concerné.

✓ **Typologie de Maintenance d'après la norme NF EN 13306 de Janvier 2018**

- Maintenance préventive

Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.

- Maintenance corrective

Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

- Dépannage

Action physique exécutée pour permettre à un bien en panne d'accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu'à ce que la réparation soit exécutée.

- Diagnostic de panne

Actions menées pour la détection de la panne, sa localisation et l'identification des causes.

•

ANNEXE 2

ANNEXE 3

CONTROLES ET VERIFICATIONS A EFFECTUER LORS DES VISITES

ANNEXE 4

PROPOSITION LISTE DE SPARE

ANNEXE 5

FICHE DE RENSEIGNEMENT ET COORDONNEES D'APPEL

PRESTATAIRE

Responsable du contrat : M. Alexandra BRUN
Téléphone : 06 37 56 80 72
Mail : e.brun@videosonic.fr

Adresse : VIDEOSONIC
ZA Les Portes de L'Oise
Bât B. 2, rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY

CLIENT

Responsable du contrat : Emmanuelle JOACHIM
Téléphone : 06 77 08 51 82
Mail : emmanuelle.joachim@vaillant-group.com

Adresse : Saunier Duval Eau chaude chauffage
8 avenue pablo picasso
94132 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX

COORDONNEES D'APPEL

En cas de dysfonctionnement ou d'aide à l'exploitation :
L'assistance technique téléphonique est joignable de 9h à 17h30

L'appelant doit préciser les éléments suivants :
Son nom et le numéro où il peut être rappelé,
Le site concerné,
La cause de l'appel (dysfonctionnement ou aide à l'utilisation),
Le sous-système concerné,
Le dysfonctionnement constaté,
L'urgence de l'intervention :

3. Qualifiée de degré 1 : si un sous-système est totalement indisponible,
4. Qualifiée de degré 2 : si un sous-système présente un dysfonctionnement non bloquant pour ce sous-système

ANNEXE 6

TAUX A L'ATTACHEMENT

Maintenance corrective :

Les interventions hors contrat feront l'objet d'une facturation séparée sur la base des taux unitaires suivants :

Pendant les heures ouvrées (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00)

TYPE CONTRAT	SILVER/GOLD	PLATINIUM
Déplacement Paris Ile de France	110 € HT	93 € HT
Taux horaire technicien de Maintenance	85 € HT	72€ HT
Taux horaire ingénieur	110 € HT	93€ HT

Les demandes devront être présentées au minimum une semaine à l'avance. Toute annulation tardive avant la date de la prestation donnera lieu à l'application d'une pénalité définie ci-après.

Le samedi, les taux ci-dessus sont majorés par un coefficient de 1,25.
Le dimanche et jours fériés les taux ci-dessus sont majorés par un coefficient de 2.

Pendant les heures non ouvrées (de 18h00 à 22h00), les taux ci-dessus sont :
- Majorés par un coefficient de 1,25 (du lundi au vendredi),
- Majorés par un coefficient de 2 (les samedis, dimanches et jours fériés)

Pendant les heures non ouvrées (de 20h00 à 6h00), les taux ci-dessus sont :
- Majorés par un coefficient de 2 (du lundi au dimanche)

Assistance technique :

Technicien d'exploitation

CONTRAT SILVER/GOLD	Lundi au vendredi
Forfait ½ journée	450… € HT
Forfait Journée (entre 8h00 et 18h00)	750… € HT
Coût heure supplémentaire	120… € HT

CONTRAT PLATINIUM	Lundi au vendredi
Forfait ½ journée	400… € HT
Forfait Journée (entre 8h00 et 18h00)	675… € HT
Coût heure supplémentaire	105… € HT

Les demandes devront être présentées au minimum une semaine à l'avance.
Toute annulation tardive avant la date de la prestation donnera lieu à l'application d'une pénalité définie ci-après.

PRESTATION :	
Date : **N° de devis initial :** **Horaires prévus :** **Dépassement :**	**Nom Organisateur / Validateur :**

Selon notre bordereau, nos conditions s’établissent de la manière suivante :
Au-delà des horaires indiqués, chaque heure
commencée sera facturée Durée d’une prestation :

- Le forfait journée comprend 8h
- Le forfait ½ journée comprend 4 heures, au-delà le forfait ½ journée passe au forfait journée
- La durée d’une prestation journée comprend, 1h avant l’heure de démarrage prévue de l’évènement (mise en place, tests, vérification) et 1h après l’heure de fin de l’évènement (dépassement prévisible, rangement)

Demandes et validation d’une prestation :

- Les demandes devront se faire 15 à 4 jours ouvrés avant la date de prestation
- Toute demande en urgence ponctuelle (moins de 4 jours ouvrés avant la date de l'évènement) pourra être traitée à titre exceptionnelle sans garantie de résultat.

Conditions d'annulation de l'évènement :

- Pas de facturation si annulation 5 jours ouvrés et plus avant la date de l’évènement
- Si annulation 4 jours ouvrés avant la date de l’évènement, facturation de 25% de l’ensemble du devis
- Si annulation 3 jours ouvrés avant la date de l'évènement, facturation de 50% de l'ensemble du devis
- Si annulation 2 jours ouvrés avant la date de l’évènement, facturation de 100% de l’ensemble du devis

Ces conditions, définies au contrat sont applicables de droit à toutes prestations. Merci de nous retourner le document daté, signé précédé par la mention « bon pour accord ».

Le _____
Signature précédée par « Bon pour accord ».